من بيّنته وان قال لفلان فإن حضر ادّعي عليه فإن حلف فللمدّعي تحليف المقرّ وان نكل حلف وغرم ما فوّته او غاب لزمه يمين او بيّنة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وان جاء المقرّ له بصدّق المقرّ أخذه وان استحلف وله بيّنة حاضرة او كالجمعة يعلمها لم تسمع وان نكل في مال وحقّه استحقّ به بيمين ان حقّق وليبيّن الحاكم حكمه ولا يمكّن منها ان نكل بخلاف مدّعٍ التزمها ثم رجع وان رُدّت على مُدّعٍ وسكت زمنا فله الحلف وان حاز اجنبيّ غير شريك وتصرّف ثم ادّعى حاضرٌ ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بيّنته الا بإسكان ونحوه كشريك اجنبيّ حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك القريب معها قولان لا بين أب وابنه الا بكهبة الا أن يطول معها ما تهلك البيّنات وينقطع العلم وانّما تفترق الدارُ من غيرها في الأجنبيّ ففي الدابّة وأمةِ الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرْض ،

باب

ان اتلف مكلّف وإن رُقّ غيرُ حربيّ ولا زائدُ حريّة او اسلامٍ حين القتل الا لغيلة معصوما للتلف والإصابةِ بإيمان او أمانٍ كالقاتل من غير المستحقّ وأدّب كمرتدّ وزانٍ أحصن ويدِ سارق فالقودُ عينا ولو قال ان قتلتني ابرأتك ولا دية لعافٍ مُطلقٍ الا ان تظهر إرادتها فيحلف ويبقى على حقّه ان امتنع كعفوه عن العبد واستحقّ وليُّ دمٍ من قتل القاتلَ او قطعَ يد القاطع كدية خطإ فإن ارضاه وليُّ الثاني فله وان فُقئت عينُ القاتل او قُطعت يده ولو من الوليّ بعد أن أسلم له فله القودُ وقتل الأدنى بالأعلى كحرّ كتابيّ بعبدٍ مسلم والكفّارُ بعضهم